

1508835-29.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... legal."

Na terceira fase, com relação aos crimes de roubos majorados consumados não há causa de diminuição a ser considerada. No entanto, em virtude da causa de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aumento a pena de 1/3, passando a ser a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Já com relação ao crime de roubo majorado tentado, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508835-29.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508835-29.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS BARRETO PEREIRA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Vistos.

VINICIUS BARRETO PEREIRA e DAVID SANTOS QUEIROZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, (duas vezes) e no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II (uma vez), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de abril de 2022, por volta de 01h25, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, altura do nº 1500, Jardim Paulistano, nesta capital de São Paulo, agindo previamente ajustados e em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra Hudson de Carvalho Neto, Gabriel Blau Lichand, Agatha Lucia Fernandes Abade e Giovani Jose Gomes, uma mochila contendo pertences avaliados em R\$ 1.000,00 (cf. auto de avaliação de fls. 27/28), de propriedade da vítima Hudson, e uma carteira e

um telefone celular Apple/iPhone 13, de propriedade da vítima Gabriel, bem como tentaram subtrair os bens pertencentes a Agatha, somente não consumando o delito em relação a ela por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Ainda, DAVID SANTOS QUEIROZ, qualificado nos autos, foi denunciado também como incurso no artigo 311 do Código Penal, este na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/05), em data e horário não apurados, anterior à 01h25 do dia 14 de abril de 2022, adulterou sinal identificador de veículo automotor.

A denúncia foi recebida em 29 de abril de 2022.

Citado, o réu David apresentou resposta à acusação a fls. 190/195 e o réu Vinícios a fls. 201, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 202/203).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e, em seguida, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos réus, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão veiculada nesta ação é procedente.

A materialidade delitativa está evidenciada pelo auto de reconhecimento de objeto (fl. 23), autos de exibição e apreensão (fls. 25/26, 29/30, 32), Auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 27/28), fotografias da motocicleta e placas (fls. 50/56), fotografia do simulacro de arma de fogo (fl. 57).

As autorias também são certas e atribuídas aos réus, conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Vejamos.

Hudson de Carvalho Neto, vítima, contou que estava saindo de um bar junto com seus amigos, quando foram abordados pelos réus. Informou que foram seis motos, sendo que dois estavam armados. Narrou que eles levaram sua mochila, sendo que a Agatha correu e houve um disparo para cima. Disse que em seguida passou uma viatura e logo depois foi avisado sobre o encontro de sua mochila e pertences.

Gabriel Blau Lichand, vítima, contou que na data dos fatos, estava saindo de um bar com as outras vítimas e os réus chegaram anunciando o roubo. Afirmou que eles apontaram a arma e quando uma menina correu acabaram por disparar para cima.

Informou que levaram a mochila do Hudson, Agatha correu para dentro do bar e levaram sua carteira e seu telefone celular. Narrou que eles fugiram e eles acionaram a polícia militar que acabaram por encontrar os dois réus. A vítima não reconheceu o réu, pois fechou os olhos quando da conduta criminoso.

Agatha Lucia Fernandes Abade, vítima, disse que, no dia dos fatos, estava saindo de um bar com seus amigos, sendo que os réus chegaram de motocicleta (seis motos) e anunciaram o roubo. Informou que voltou correndo para o bar. Disse que a polícia militar passou e conseguiu capturar uma moto que estava com a mochila do Hudson, sendo que decorreu entre 10 a 15min. Informou que houve um disparo de arma de fogo.

Giovani José Gomes, testemunha, informou que foi vítima de um roubo pelos réus em data anterior. Narrou que foi abordado pelos réus, que, com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram sua motocicleta. Contou que, posteriormente, a polícia militar comunicou o encontro de sua motocicleta e a prisão de dois suspeitos, razão pela qual foi até a delegacia e reconheceu os réus como os autores do crime. Informou que o corréu David proferiu os dizeres "dá um tiro nele"; enquanto Vinícios empunhava a arma de fogo.

José Carlos Correa Korte Junior, testemunha policial militar, narrou que estava em patrulhamento e trafegava pela Avenida Brigadeiro Faria Lima quando foi irradiado via rádio ocorrência do roubo. Informou que visualizaram motocicletas e um deles acabou se desequilibrando e caindo. Mencionou que foi encontrado um simulacro de arma de fogo e uma mochila. Afirmou que houve alteração no emplacamento da moto com fita isolante.

Daniel de Sales Conceição, testemunha policial militar, disse que foram acionados por conta de roubos realizados por motocicleta. Informou que as viaturas começaram a fazer o patrulhamento. Contou que eram várias motocicletas. Afirmou que se depararam com uma moto e o condutor perdeu o equilíbrio e caiu. Mencionou que a

moto estava com emplacamento trocado.

Robert, testemunha de defesa, contou que conhece o corréu David da escola. Informou que ele frequente a Igreja do Pai, que é pastor. Disse ainda que o réu estava trabalhando como entregado de pizza.

Vinicius Barreto Pereira, réu, informou que já havia sido preso quando menor por motivo de roubo. Contou que estava endividado e que no dia dos fatos recebeu o convite para realizar o roubo e acabou aceitando. Afirmou que pegou os pertences das vítimas de outro réu (Luciano). Disse que não houve disparo, pois estavam somente com simulacro de arma de fogo. Contou que sabia que a moto era roubada, mas não sabia que a placa estava trocada.

David Santos Queiroz, réu, contou que estava com simulacro de arma de fogo. Disse que só apontou o simulacro, mas não pegou nada das vítimas. Informou que adulterou a placa da moto com fita isolante. Afirmou que estava sozinho na moto, mas que, na data dos fatos eles estavam em seis motos, sendo que algumas com passageiros. Não se recordou de disparo de arma de fogo. Conhece o corréu Vinicius, pois trabalhavam na mesma pizzeria.

Pois bem.

Verifica-se que os réus confessaram a prática do delito de roubo e David confessou o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

As vítimas, testemunhas e os réus narraram os mesmos fatos, sendo que na ocasião havia seis motos, sendo que o corréu David estava utilizando simulacro de arma de fogo e os pertences da vítima foram encontrados com o corréu Vinicius.

Com relação aos delitos de roubo, por óbvio, pelas provas colhidas nos autos a majorante do concurso de pessoas do roubo restou demonstrada.

Não há que se falar em continuidade delitiva, tendo em vista que com uma ação os autores praticaram três delitos contra vítimas diversas.

No mais, a responsabilidade do réu David pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal restou demonstrada, inclusive com sua confissão em inserir fita adesiva adulterando a configuração original da placa de sua motocicleta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

Art. 311 do Código Penal. Atipicidade da conduta. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade evidenciadas. Uso de fita adesiva com fins de modificar as placas para cometimento de crimes. Configuração do delito. Prova técnica. Dispensabilidade diante da presença de outros elementos probatórios. Art. 167 do CPP. Desprovimento do recurso. - Inevitável a manutenção do édito condenatório, se restam amplamente comprovadas a autoria e materialidade do delito tipificado no art. 311 do CP, constatando-se nos autos que o réu alterou a placa do veículo que conduzia, através do uso de fita isolante, com o objetivo de cometer outros crimes. - Consoante recentes orientações jurisprudenciais firmadas pelo STF e STJ na análise da matéria, a utilização de fita adesiva, independente qual seja seu material ou cor, para o fim de adulterar placa de veículo automotor não constitui falsificação grosseira e configura conduta típica, e não infração administrativa prevista no Código brasileiro de Trânsito. - A prova técnica não é indispensável para atestar a materialidade do delito de adulteração de sinal identificador de veículo, se há outros elementos nos autos aptos a sua comprovação, até porque, sendo material de fácil desfazimento e remoção, dificulta a realização de perícia. Afora isso, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, em não sendo porrível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00070986020178152002, Câmara Especializada Criminal, Relator CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, j. em 12-03-2019).

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PERÍCIA. PLACA APREENDIDA DEPOIS DO DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS DO CRIME. ART. 167 DO CPP. UTILIZAÇÃO DE FITA ADESIVA PARA GARANTIR A IMPUNIDADE DOS CRIMES DE ROUBO. TIPICIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência

de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". 4. In casu, foram colhidos diversos depoimentos que asseguraram a adulteração no sinal de identificação, devendo ser destacado que os próprios réus, durante a persecução penal, reconheceram que a placa da motocicleta foi alterada. Além disso, foram acostadas aos autos duas fotos, uma da placa do veículo sem alteração (MLQ - 0398/Blumenau) e outra depois de adulterada, colhida na cena do crime (MUC - 8888/ Blumenau). 5. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é típica a conduta de alterar placa de veículo automotor, mediante a colocação de fita adesiva, conforme ocorreu na espécie dos autos. Isto porque a objetividade jurídica tutelada pelo art. 311 do CP é a fé pública ou, mais precisamente, a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de automóveis. Precedentes. 6. Writ não conhecido." (HC 369.501/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).

Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, passo à fixação da pena, consoante sistema trifásico (art. 68 do Código Penal):

Com base no artigo 59 do CP saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelos acusados não teve intensidade que justifique aumento na pena base. Os réus são primários. A conduta social e a personalidade dos acusados não podem ser analisadas diante da falta de elementos seguros nos autos.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. O comportamento das vítimas sem nada contribuiu para os delitos.

Diante dessas circunstâncias judiciais fixo a pena-base dos crimes de roubo majorado consumado e tentado em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa para cada delito.

Já com relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor praticado pelo réu DAVID, fixo a pena-base em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente as atenuantes da menoridade relativa e confissão judicial de ambos acusados. Não obstante, mantenho as penas no mesmo patamar, por incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Na terceira fase, com relação aos crimes de roubos majorados consumados não há causa de diminuição a ser considerada. No entanto, em virtude da causa de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aumento a pena de 1/3, passando a ser a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Já com relação ao crime de roubo majorado tentado, em virtude da causa de aumento do concurso de agente, aumento a pena de 1/3, passando a ser a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, e mais 13 dias-multa. No entanto, por estar presente a tentativa, analisando o caminho do crime percorrido, reduzo a pena de 2/3, fixando-a em 01 ano, 09 meses e 10 dias, bem como ao pagamento de 04 dias-multa.

Considerando a regra do concurso formal de delitos, sendo que os réus, mediante uma só ação ou omissão, praticaram dois crimes idênticos de roubo majorado consumado e um crime de roubo majorado tentado, aplico a pena do mais grave aumentada de metade, tendo em vista a prática de três delitos, fixando a pena em 08 anos de reclusão e 19 dias-multa.

Torno definitivo este quantum para o réu VINICIUS.

Já para o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na terceira fase, não houve causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Assim, para o réu DAVID, tendo em vista o concurso material de infrações, somo a pena de 08 anos de reclusão e 19 dias multa aplicada para os delitos de roubo com a pena do delito previsto no artigo 311 do CP de 03 anos de reclusão e pagamento de

10 dias-multa, tornando-a definitiva para o réu DAVID em 11 anos de reclusão e 29 dias-multa.

No mais, para ambos os réus, a pena pecuniária deve ser fixada no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época do efetivo pagamento para cada dia multa, à mingua de elementos que denotem condição financeira privilegiada.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão de que não estão presentes os pressupostos necessários previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada aos réus, dada a gravidade dos crimes perpetrado e a pena aplicada, é o fechado.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de:

1) CONDENAR o réu VINICIUS BARRETO PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, (duas vezes) e no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II (uma vez), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 08 anos de reclusão, em regime FECHADO, e pagamento de 19 dias-multa, no piso;

2) CONDENAR o réu DAVID SANTOS QUEIROZ, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, (duas vezes) e no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II (uma vez), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e artigo 311 do Código Penal, este na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, à pena de 11 anos de reclusão, em regime FECHADO, e pagamento de 29 dias-multa, no piso.

Os réus não fazem jus a qualquer tipo de substituição. Não há nos autos informação segura, que viabilize a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Deverão os acusados permanecerem presos para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou.

Recomendem-se os acusados na prisão onde se encontram, servindo a presente sentença como ofício.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação dos réus.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Paulo, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA